

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090584-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: TAVIANE SCHIMIDT KLEIN

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTROS

MEDIDA DE URGÊNCIA - FNDE E CAIXA - PLEITO DE RENEGOCIAÇÃO - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da medida cautelar da parte autora, a fim de manter a decisão do Ev. 3 do processo nº 5002557-48.2024.4.02.5105. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5090584-19.2024.4.02.5101

510015072584 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090584-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: TAVIANE SCHIMIDT KLEIN

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Friburgo, nos autos do processo nº 5002557-48.2024.4.02.5105 (Ev. 3), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para determinar que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$370,00, nos termos do art. 300 do CPC".

Por meio da decisão do Ev. 3, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do FNDE e da Caixa.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso revela discussão sobre o contrato de financiamento estudantil, com pedido liminar para fins de suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 370,00. Fundamenta seu pedido no princípio da isonomia, ao argumento de que a Lei nº 14.375/2022 faz distinção indevida entre a possibilidade de renegociação entre os insolventes e solventes.

Todavia, não se identifica urgência a justificar a concessão da tutela requerida. Por outro lado, caso se reconheça o direito, a parte autora receberá os valores em atraso, devidamente corrigidos, ou terá quitação do seu financiamento de maneira antecipada.

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno, mas, por ora, o que se tem é um pleito que há que ser indeferido.

Destarte, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco, por fim, que após a decisão do Evento 3, que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescido aos autos que modificasse o entendimento ali manifestado.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso do medida cautelar da parte autora, a fim de manter a decisão do Ev. 3 do processo nº 5002557-48.2024.4.02.5105. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.